

Termos de Utilização e Condições de Serviço

TEM Defesa · Plataforma de defesa de contraordenações rodoviárias · Portugal
Versão 1.0 · Maio de 2025 · Conformidade com a lei portuguesa e europeia

Ao utilizar a plataforma TEM Defesa, o utilizador declara ter lido, compreendido e aceite na íntegra os presentes Termos de Utilização. Caso não concorde com qualquer disposição, não utilize o serviço.

1. Objeto do Serviço

1.1 A TEM Defesa é uma plataforma tecnológica que utiliza Inteligência Artificial para gerar modelos de defesa administrativa em processos de contraordenação rodoviária em Portugal, com fundamentação no Código da Estrada (aprovado pelo DL nº 114/94, com alterações posteriores) e no Regime Geral das Contraordenações (RGCO — Lei nº 433/82).

1.2 O serviço compreende exclusivamente: (i) leitura e extração de dados de autos de contraordenação enviados pelo utilizador; (ii) geração automatizada de texto de defesa administrativa; (iii) orientações sobre prazos e procedimentos de submissão; e (iv) disponibilização do documento gerado para transferência pelo utilizador.

1.3 A TEM Defesa NÃO realiza, em caso algum: submissão de defesas ou impugnações junto de quaisquer autoridades; representação legal ou patrocínio forense; acompanhamento processual; nem consultoria ou assessoria jurídica.

A TEM Defesa não é um escritório de advogados, não está inscrita na Ordem dos Advogados e não oferece serviços de advocacia. Para representação legal, consulte um advogado habilitado.

2. Limitações e Isenção de Responsabilidade

2.1 Ausência de garantia de resultado. A TEM Defesa não garante, em circunstância alguma, que a defesa gerada seja aceite ou resulte no arquivamento do processo ou na redução da coima. O resultado depende exclusivamente da apreciação da autoridade autuante competente.

2.2 Ausência de submissão. O documento gerado é um modelo textual. O utilizador é o único responsável por imprimir, assinar e submeter a defesa dentro dos prazos legais. A TEM Defesa não executa qualquer dessas etapas.

2.3 Prazos legais. O utilizador é integralmente responsável pelo cumprimento dos prazos legais: 15 dias úteis para defesa administrativa (Art. 50.º RGCO) e 20 dias úteis para impugnação judicial (Art. 59.º RGCO). A TEM Defesa não monitoriza prazos.

2.4 Verificação obrigatória. O utilizador deve verificar e conferir todos os dados e fundamentos jurídicos antes de submeter. Recomendamos a revisão por advogado habilitado, em especial em casos de maior gravidade ou valor.

Isenção expressa: não somos responsáveis por coimas não arquivadas, perda de pontos na carta de condução, suspensão da habilitação, defesas submetidas fora de prazo, nem por decisões administrativas ou judiciais desfavoráveis.

3. Natureza e Limitações da Inteligência Artificial

3.1 As defesas são elaboradas integralmente por sistemas de IA, sem intervenção humana. Nenhum advogado revisa individualmente cada documento produzido.

3.2 A IA pode cometer erros, imprecisões ou inconsistências jurídicas, incluindo citação de artigos desatualizados ou identificação incorreta do tipo de infração.

3.3 O documento gerado tem carácter meramente orientativo e constitui um ponto de partida para a defesa, não substituindo a análise por profissional jurídico habilitado.

3.4 A base de conhecimento da IA compreende o Código da Estrada, o RGCO, jurisprudência dos tribunais portugueses e princípios constitucionais vigentes à data da última atualização. Alterações legislativas posteriores podem não estar refletidas.

4. Responsabilidades do Utilizador

4.1 O utilizador declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas. A inserção de dados falsos é da sua exclusiva responsabilidade.

4.2 O utilizador compromete-se a utilizar o serviço exclusivamente para fins lícitos, não gerando defesas fraudulentas nem obtendo vantagens ilícitas perante autoridades públicas.

4.3 O utilizador é o único responsável pela guarda das suas credenciais de acesso (endereço de e-mail e palavra-passe).

4.4 A utilização do serviço não cria vínculo de mandato, procuração, prestação de serviços advocatícios nem qualquer relação de representação entre o utilizador e a TEM Defesa.

5. Propriedade Intelectual

5.1 A plataforma TEM Defesa, incluindo código-fonte, design, marca e base de conhecimento jurídico, é propriedade exclusiva da TEM Defesa, protegida pela legislação aplicável em matéria de propriedade intelectual.

5.2 O documento de defesa gerado com base nos dados do utilizador é disponibilizado para uso pessoal e intransmissível, exclusivamente para submissão perante a autoridade competente relativa à contraordenação indicada.

5.3 É proibida a reprodução, distribuição, revenda ou comercialização das defesas geradas ou da tecnologia da plataforma sem autorização expressa e prévia.

6. Proteção de Dados Pessoais

6.1 O tratamento de dados pessoais pela TEM Defesa observa os princípios e disposições do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto (lei de execução do RGPD em Portugal).

6.2 Os dados recolhidos (cadastro, contraordenações, documentos) são utilizados exclusivamente para prestação do serviço. Não são vendidos nem cedidos a terceiros para fins comerciais.

6.3 Para informação detalhada, consulte a Política de Privacidade disponível em tem-defesa.vercel.app/privacidade.

7. Disponibilidade do Serviço

7.1 A TEM Defesa envidará todos os esforços para garantir a disponibilidade contínua da plataforma, mas não garante que o serviço estará sempre disponível, ininterrupto ou livre de erros.

7.2 Reservamo-nos o direito de realizar manutenções programadas, suspender temporariamente o serviço por razões técnicas ou de segurança, ou alterar funcionalidades.

8. Cancelamento e Suspensão

8.1 O utilizador pode cancelar a sua conta a qualquer momento, sem necessidade de justificação, através das definições da plataforma ou por solicitação ao suporte.

8.2 A TEM Defesa reserva-se o direito de suspender ou cancelar o acesso em caso de violação destes Termos, utilização fraudulenta ou abusiva, ou tentativa de comprometer a segurança da plataforma.

9. Alterações aos Termos

9.1 Reservamo-nos o direito de alterar estes Termos a qualquer momento, com notificação por e-mail ou aviso na plataforma com antecedência mínima de 15 dias para alterações substanciais.

9.2 A continuação da utilização do serviço após a entrada em vigor das alterações implica a aceitação dos novos termos.

10. Lei Aplicável e Foro

10.1 Os presentes Termos são regidos pela lei portuguesa e pelo direito da União Europeia, designadamente o Código de Defesa do Consumidor, o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e demais normas aplicáveis.

10.2 Para resolução alternativa de litígios de consumo, o utilizador pode recorrer a um centro de arbitragem de conflitos de consumo ou à plataforma europeia de resolução de litígios em linha (ec.europa.eu/consumers/odr).

10.3 Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica eleito o foro português competente para dirimir quaisquer litígios emergentes dos presentes Termos.

